

CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-
APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS

P6: ANEXO VII (CONTRATO) – TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE



licenciado em [CC BY-NC-ND](#)

ESTUDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
(PPP), NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DOS
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

2ª VERSÃO: São Paulo, 21 de agosto de 2026



PREFEITURA DE
PORTO VELHO

CONCORRÊNCIA Nº [*]/2026

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, MANEJO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRECEDIDOS DE OBRA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO

ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

1. Caberá à CONCESSIONÁRIA promover a contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE que atuará como agente técnico de apoio ao PODER CONCEDENTE, inclusive para apoio à verificação do desempenho, nos termos do ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO e do CONTRATO, devendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE estar contratado e operacional em até 90 (noventa) dias contados da ORDEM DE INÍCIO.

2. No prazo de até 30 (trinta) dias contados da ORDEM DE INÍCIO, o PODER CONCEDENTE indicará a empresa que comprove o atendimento às exigências referentes à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação técnica constantes deste ANEXO.

3. No prazo de até 10 (dez) dias contados da indicação de que trata o item 2, o PODER CONCEDENTE autorizará a contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela CONCESSIONÁRIA.

4. No prazo de até 5 (cinco) dias contados da autorização de que trata o item 3, a CONCESSIONÁRIA deverá formalizar a contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

5. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá atender aos seguintes requisitos:

I — manter independência técnica, vedadas relações societárias, laborais ou contratuais que comprometam sua isenção em face da CONCESSIONÁRIA, subcontratadas e agentes financeiros;

II — observar regras de confidencialidade, proteção de dados e segurança da informação aplicáveis ao contrato;

III — declarar, ao início e sempre que houver alteração, inexistência de conflitos;

IV — submeter-se aos perfis de acesso e protocolos de cadeia de custódia definidos na governança;

V – apoiar a verificação do desempenho da CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO e do CONTRATO.

6. O VERIFICADOR INDEPENDENTE será selecionado pela CONCESSIONÁRIA dentre aqueles previamente credenciados pelo PODER CONCEDENTE, em procedimento público de credenciamento e pré-qualificação técnica destinado a formar lista de potenciais verificadores aptos a atuar no projeto ("Lista de Credenciados").

6.1. O credenciamento será disciplinado em instrumento próprio do Poder Concedente (edital de credenciamento/chamamento público), com critérios mínimos de habilitação jurídica, regularidade fiscal,

qualificação econômico-financeira, experiência comprovada em verificação/auditoria de desempenho em concessões/PPPs e equipe multidisciplinar compatível com o escopo (engenharia, estatística/pesquisa, gestão operacional e análise de dados).

6.1.1. Os requisitos gerais de qualificação do VERIFICADOR INDEPENDENTE compreendem:

- i. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
- ii. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao seu domicílio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade;
- iii. Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede da interessada, na forma da lei;
- iv. Regularidade relativa às contribuições previdenciárias e de terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e
- v. Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

6.1.2. Os critérios mínimos descritos na subcláusula 6.1. incluem, ainda, a comprovação de, no mínimo, cinco anos de experiência anterior em contratos de longo prazo, por meio da apresentação de, pelo menos, um atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em cada uma das seguintes áreas::

- i. Gerenciamento de projetos: experiência em gestão de projetos, utilizando a metodologia baseada no PMBok (Project Management Body of Knowledge) do Instituto PMI (Project Management Institute), abrangendo, minimamente, as seguintes esferas de gestão: gestão de risco, gestão de recursos humanos, gestão de qualidade, gestão de escopo, gestão de prazo e gestão de custos;
- ii. Desenho de processos: experiência em projetos de desenho ou redesenho de processos, com suporte de ferramenta reconhecida de mercado, utilizando notação BPMN (Business Process Modeling Notation), abrangendo, minimamente, os seguintes quesitos: diagnóstico e análise de processo, modelagem e redesenho de processo, planejamento de implantação e implantação e/ou suporte à implantação de processos operacionais;
- iii. Verificação de indicadores de desempenho em Concessão Comum, Parcerias Público-Privadas ou em regime de prestação de serviços para a administração pública: experiência em projetos ou serviços de aferição, verificação, auditoria ou monitoramento;
- iv. Tecnologia da Informação: experiência em projetos de análise de vulnerabilidade em ambientes de tecnologia da informação, sob o ponto de vista de segurança da informação.

6.2. Para seleção do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá convidar, no mínimo, 3 (três) credenciados para apresentação de proposta técnica e comercial, observados o escopo mínimo, prazos,

produtos, SLAs e requisitos de integridade previstos no ANEXO III – INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO. Na hipótese de a Lista de Credenciados conter menos de 3 (três) empresas aptas, a CONCESSIONÁRIA deverá justificar e convidar todos os disponíveis, sem prejuízo de o PODER CONCEDENTE reabrir ou ampliar o credenciamento.

6.3. A seleção observará o critério de melhor combinação entre técnica e preço, conforme matriz de avaliação definida no instrumento de credenciamento, devendo ser assegurada a robustez metodológica e a capacidade de execução do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

7. O contrato a ser celebrado entre CONCESSIONÁRIA e VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser submetido à anuência prévia do PODER CONCEDENTE, que figurará como interveniente anuente, com vistas a: (i) assegurar o escopo mínimo e os produtos do VI; (ii) disciplinar acesso a dados e evidências; (iii) impor deveres de confidencialidade e proteção de dados; (iv) prever regras de substituição/continuidade; e (v) resguardar a independência e imparcialidade do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

8. A remuneração do VERIFICADOR INDEPENDENTE será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

9. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, suas controladoras, controladas e coligadas não poderão:

- (i) integrar o grupo econômico da CONCESSIONÁRIA;
- (ii) manter contratos relevantes de consultoria, auditoria, engenharia, operação ou manutenção com a CONCESSIONÁRIA ou suas coligadas, que possam comprometer a independência;
- (iii) possuir participação societária direta ou indireta na CONCESSIONÁRIA;
- (iv) atuar como assessor da CONCESSIONÁRIA em pleitos de reequilíbrio, disputas ou temas econômico-financeiros do Contrato; ou
- (v) incorrer em outras hipóteses de conflito de interesses definidas no credenciamento.

10. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá apresentar declaração de independência e inexistência de conflitos no ato da contratação e renová-la anualmente, bem como sempre que solicitado pelo PODER CONCEDENTE.

11. A substituição do VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá ser determinada pelo PODER CONCEDENTE em caso de perda de independência, desempenho insuficiente, descumprimento de obrigações, falhas metodológicas reiteradas ou qualquer evento que comprometa a credibilidade das verificações.

11.1. A CONCESSIONÁRIA poderá solicitar substituição mediante justificativa, sujeita à aprovação do PODER CONCEDENTE.

11.2. Em qualquer hipótese, deverá ser garantida transição sem descontinuidade, com entrega integral de bases, evidências, relatórios, scripts/rotinas de apuração e demais artefatos necessários à continuidade do serviço.

12. O Relatório Anual de Verificação deverá ser entregue ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA até o 15º (décimo quinto) dia útil após o encerramento de cada calendário, salvo prazo diverso previsto no Contrato.

12.1. O VERIFICADOR emitirá Relatório Anual de Verificação em prazo compatível com o fluxo de pagamento, certificando indicadores, Nota Global, Fator de Desempenho e ressalvas técnicas pertinentes.

13. O PODER CONCEDENTE, por intermédio da Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho – ARDPV, poderá concordar integralmente com a verificação, determinar diligências complementares ou instaurar procedimento específico de controvérsia técnica, assegurado contraditório à CONCESSIONÁRIA.

14. Persistindo divergência material, a ARDPV poderá determinar auditoria complementar, perícia técnica específica ou submissão à instância contratual competente, sem suspensão automática do fluxo ordinário de pagamento, salvo motivação expressa.



CONTATO PEZCO ECONOMICS

 Rua Bela Cintra, 1200 ▪ 1º andar ▪ Cj. 11
Consolação ▪ São Paulo | SP

 + 55 11 3582-5509

 economics@pezco.com.br

 www.pezco.com.br